BAIL COMMERCIAL

Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La **SCI Montaury**, société civile immobilière au capital de 1 500 euros, dont le siège est situé 3 rue des Lilas-Blancs, 91100 Corbeil-Essonnes, représentée par son gérant, M. Philippe Montaury,

ci-après dénommée « le Bailleur »,

ET :

La **SARL Fournil des Aubépines**, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros, en cours d'immatriculation, dont le siège sera fixé dans les locaux loués, représentée par son gérant, M. Karim Bensaïd,

ci-après dénommée « le Preneur ».

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Article 1 - Désignation des locaux

Le Bailleur donne à bail au Preneur, qui accepte, les locaux suivants, situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis 12 place du Marché-Neuf, 91000 Évry-Courcouronnes :

- une boutique d'environ 65 m² avec vitrine sur la place ;
- un laboratoire de fabrication (fournil) d'environ 40 m² à l'arrière de la boutique ;
- une réserve d'environ 12 m² et un local sanitaire.

Le Preneur déclare bien connaître les locaux pour les avoir visités. Un état des lieux d'entrée contradictoire et l'inventaire des charges sont annexés au présent bail.

Article 2 - Destination

Les locaux sont destinés exclusivement à l'activité de **boulangerie, pâtisserie, viennoiserie et vente de produits alimentaires à emporter**. Toute autre activité est interdite sans l'accord préalable et écrit du Bailleur.

Article 3 - Durée

Le bail est consenti pour une durée de **neuf années** entières et consécutives, qui commencent à courir le **1er mars 2019** pour se terminer le **28 février 2028**.

Le Preneur a la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délais prévus par l'article L. 145-9 du Code de commerce.

Article 4 - Loyer

Le bail est consenti moyennant un loyer annuel de **27 000 euros hors taxes et hors charges**, payable mensuellement et d'avance, le premier jour de chaque mois, soit 2 250 euros par mois.

Le Bailleur n'a pas opté pour l'assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 5 - Indexation

Le loyer est indexé de plein droit chaque année, à la date anniversaire du bail, en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux (ILC) publié par l'INSEE. L'indice de base est celui du troisième trimestre 2018.

Article 6 - Charges, entretien et réparations

Le Preneur verse chaque mois, en même temps que le loyer, une provision sur charges de **250 euros**, régularisée une fois par an au vu des dépenses réelles.

Le Preneur assure l'entretien courant des locaux et les réparations locatives. Il maintient en bon état les équipements de la boutique et du laboratoire.

Le Bailleur conserve à sa charge les grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil, notamment celles de la toiture et des couvertures, ainsi que les travaux de remise en état de la structure de l'immeuble. Conformément à l'article R. 145-35 du Code de commerce, ces dépenses ne peuvent pas être refacturées au Preneur.

Le Preneur doit informer sans délai le Bailleur de tout désordre affectant les locaux et relevant de la charge de celui-ci.

Article 7 - Travaux du Preneur

Le Preneur ne peut faire aucun travail touchant au gros œuvre sans l'accord écrit du Bailleur. Les aménagements réalisés par le Preneur deviennent la propriété du Bailleur en fin de bail, sans indemnité, sauf le matériel de boulangerie (fours, pétrins, chambres de pousse) qui reste la propriété du Preneur.

Article 8 - Assurances

Le Preneur assure auprès d'une compagnie notoirement solvable ses risques locatifs, son matériel, sa responsabilité civile et sa **perte d'exploitation**. Il justifie de ces assurances à première demande du Bailleur.

Le Bailleur assure l'immeuble en qualité de propriétaire.

Article 9 - Dépôt de garantie

Le Preneur verse ce jour au Bailleur la somme de **6 750 euros**, correspondant à trois mois de loyer, à titre de dépôt de garantie. Cette somme ne produit pas d'intérêts. Elle sera restituée en fin de bail, déduction faite des sommes restant dues.

Article 10 - Cession et sous-location

Le Preneur ne peut céder son droit au bail qu'à l'acquéreur de son fonds de commerce, après en avoir informé le Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception. Le cédant reste garant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers pendant trois ans.

Toute sous-location, totale ou partielle, est interdite.

Article 11 - Visite des lieux

Le Preneur laisse le Bailleur ou son représentant visiter les locaux pour vérifier leur état ou faire réaliser les travaux à sa charge, en prévenant au moins quarante-huit heures à l'avance, sauf urgence.

Article 12 - Clause résolutoire

À défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, de la provision sur charges ou de toute somme due au titre du présent bail, ou en cas d'inexécution d'une seule de ses clauses, et **un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeuré infructueux**, le présent bail sera **résilié de plein droit** si bon semble au Bailleur.

Le commandement ou la sommation doit mentionner ce délai d'un mois, conformément à l'article L. 145-41 du Code de commerce. Le Preneur est informé qu'il peut, dans les conditions prévues par ce même article

et par l'article 1343-5 du Code civil, demander au juge des délais de paiement et la suspension des effets de la présente clause.

En cas de résiliation, le Preneur devra libérer les lieux. À défaut, son expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé.

Article 13 - Clause pénale

En cas de non-paiement à son échéance de toute somme due au titre du présent bail, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, cette somme sera **majorée de plein droit de 10 %** à titre de clause pénale, sans préjudice de l'application de l'article 12.

Article 14 - Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, le Bailleur fait élection de domicile en son siège et le Preneur dans les lieux loués.

Fait à Évry-Courcouronnes, le 1er mars 2019, en deux exemplaires originaux.

Le Bailleur	Le Preneur
SCI Montaury, représentée par M. Philippe Montaury *(signé)*	SARL Fournil des Aubépines, représentée par M. Karim Bensaïd *(signé)*

Annexes : état des lieux d'entrée du 1er mars 2019 ; inventaire des charges ; état des risques et pollutions.